UNINASSAU
PALMAS - TO

GUIA DO MOTOBOY • 2026

# Do acidente ao benefício: passo a passo

O que a Previdência Social, o seguro obrigatório e a lei garantem a quem trabalha de moto.

1 Descubra | 2 Aja rápido | 3 Valores | 4 Prove



PASSO 1 • DESCUBRA

# Qual é a sua situação? Isso muda os seus direitos

PASSO 1

Antes de tudo, identifique como você trabalha. O vínculo define quais **benefícios, indenizações e obrigações da empresa** podem existir.

## CLT

Carteira assinada

- Benefício do INSS se ficar incapacitado
- CAT: a empresa deve emitir
- Estabilidade após acidente de trabalho
- FGTS durante o afastamento
- Adicional de periculosidade (30%)
- Indenização se a empresa teve culpa

## MEI / AUTÔNOMO

Conta própria

- Benefício do INSS, se contribui e tem cobertura
- Indenização de quem causou o acidente
- Lucros cessantes, com prova de renda
- Notas fiscais e extratos são sua prova

## APLICATIVO

Plataformas digitais

- Vínculo discutido na Justiça, caso a caso
- Pode cobrar o motorista culpado
- INSS depende da sua contribuição
- Prints e histórico do app provam o trabalho

⚠ **Mesmo sem carteira assinada, quem causou o acidente pode ser cobrado.** A indenização civil não depende de vínculo de emprego.

# Linha do tempo: o que fazer e quando

PASSO 2

NA HORA

## Atendimento médico e registro

Procure o hospital, mesmo com dor leve. Peça que o prontuário conte como foi o acidente e se você estava em serviço. Se possível: fotos, vídeos, placas e testemunhas.

MESMO DIA

## BO e aviso do trabalho

Faça o boletim de ocorrência. Avise por escrito a empresa ou o cliente que estava em entrega: hora, local e rota.

1º A 3º DIA

## Provas e câmeras

Peça gravações de comércios e residências (são apagadas em poucos dias). Guarde atestados, receitas e exames. Tire print das corridas e entregas.

1ª SEMANA

## CAT e INSS

Com carteira assinada, exija a CAT; se a empresa recusar, emita por conta própria, via sindicato ou médico. Peça o benefício no INSS (Meu INSS ou 135) e prepare-se para a perícia.

DEPOIS

## Indenização e acordos

Reúna notas, orçamentos e comprovantes de renda. Evite fechar acordo cedo, antes de saber se haverá sequela.

# O que você pode pedir quando o prejuízo é seu

PASSO 3

A indenização não é um valor único: ela é formada por itens. Quem paga pode ser **o culpado no trânsito, o empregador** (se houve culpa), **o poder público** (buraco, falta de sinalização), **o INSS e seguros**.

### Danos materiais

Moto, capacete, jaqueta, celular, remédios, fisioterapia, exames e transporte.

### Lucros cessantes

O que você deixou de ganhar enquanto esteve parado. Exige prova de renda.

### Dano moral

Dor, internação, cirurgias, sequelas e impacto na vida.

### Dano estético

Cicatrizes, deformidades, amputações e alterações permanentes.

### Pensão

Se a sequela reduz a capacidade de trabalho, mesmo que você consiga trabalhar.

### Seguro SPVAT

Morte, invalidez permanente e despesas médicas (Lei Complementar 207/2024).

## SPVAT: o que levar para pedir

Basta prova simples do acidente e do dano. Documentos:

**RG** **CPF** **CNH** **Boletim de ocorrência**

A indenização vale mesmo se o acidente for de trabalho ou o outro veículo não for identificado.

*Confirme valores e prazos atuais com a Caixa ou o Detran-TO.*

# Quadro de provas: o que juntar e para quê

PASSO 4

| Documento | Serve para provar | Dica prática |
|---|---|---|
| **Prontuário do dia** | Liga o acidente à lesão | Peça cópia completa |
| **Exames e laudos** | Lesão e sequela | Guarde imagens e laudos |
| **BO, fotos e vídeos** | Como foi e quem errou | Registre local e placas |
| **Orçamentos / nota do conserto** | Dano na moto | De 2 a 3 orçamentos |
| **Relatório do aplicativo** | Renda e trabalho no momento | Print com data e hora |
| **Atestados** | Incapacidade e tempo parado | Sem lacunas na sequência |
| **Recibos de gastos** | Despesas médicas e transporte | Organize por data |

## 5 erros que fazem o motoboy perder direitos

- **Não ir ao médico no dia**
  cria lacuna e enfraquece a ligação entre o acidente e a lesão
- **Não documentar a renda**
  sem prova, lucros cessantes e pensão ficam frágeis
- **Consertar a moto sem registrar o dano**
  sem fotos e orçamentos, o valor é contestado
- **Aceitar acordo muito cedo**
  a lesão pode virar sequela depois
- **Ir à perícia sem preparo**
  o laudo pode ignorar a realidade do trabalho de motoboy

ÚLTIMO PASSO

# Trabalhar de moto é atividade perigosa e a lei reconhece isso

## Adicional de periculosidade — 30%

**Lei nº 12.997/2014 (art. 193, §4º, CLT):** quem trabalha de moto em vias públicas, com carteira assinada e de forma habitual, tem direito a **30% sobre o salário-base**.
Em abril de 2026, o Pleno do TST entendeu que o direito vale direto da CLT, sem depender de regulamentação. Não acumula com insalubridade.

*Para MEI, autônomos e apps, a situação exige análise específica.*

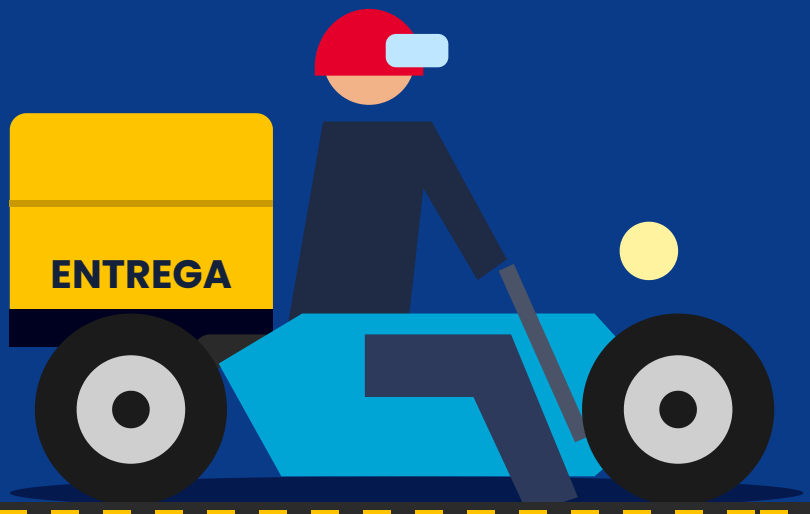
## Onde buscar ajuda

**INSS**
Aplicativo Meu INSS ou telefone 135

**Defensoria Pública do Tocantins**
Orientação gratuita para quem não pode pagar advogado

**Sindicato e advogado**
Sindicato da categoria e advogado de sua confiança

**SAMU 192**
Emergência




UNINASSAU
PALMAS - TO

Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV). Não substitui a orientação de um advogado ou defensor para o seu caso.

# Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Geraldo Alves Lima, pela orientação ao longo do projeto; à UNINASSAU Palmas-TO, pelo espaço de formação e pela extensão como ponte entre a universidade e a comunidade; e, em especial, aos motoboys e entregadores de Palmas, que dividiram suas rotinas, dúvidas e experiências e deram sentido a esta cartilha.

**PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TCC**

## GERALDO ALVES LIMA

**PROJETO**

**Os Impactos da Reforma Trabalhista para os Motoboys Prestadores de Serviço em Plataformas Digitais (Uber, iFood e Rappi)**

**ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO**

- Fernando Galvão Nascimento de Sousa
- Letícia Kananda de Oliveira
- Maria Eduarda Alves Macedo
- Natalya de Paula Santos
- Rainara Santos Correia
- Maria de Lourdes Alves Feitosa

*Material informativo de extensão universitária, elaborado por discentes do curso de Direito (APIEX IV).*